

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判所は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については、必ず公判前整理手続に付さなければならない。
- イ. 検察官は、公判前整理手続においては、訴因の変更を請求することはできない。
- ウ. 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
- エ. 被告人又は弁護人は、公判前整理手続において取調べを請求した証拠については、検察官から開示の請求がなくても、検察官に対して、開示をしなければならない。
- オ. 裁判所は、被告人又は弁護人が、公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求した証拠のうち、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったと認められるものについては、職権で証拠調べをしなければならない。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

No179

公判前整理手続

正答率

H22-29

正解

3

79%

ア 正しい

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 49 条。裁判所は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については、第 1 回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない（同法 49 条、2 条 3 項、1 項）。その趣旨は、裁判員事件については、裁判員の負担も考慮して、とりわけ連日の開廷（刑訴法 281 条の 6）が要請されるので、事前の争点整理と証拠整理を十分に行い、迅速かつ分かりやすい公判手続を実現する必要があるという点にある。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

316 条の 5 第 2 号。公判前整理手続においては、裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すことができる（同条号）。その趣旨は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更の必要があるときに、これをしないまま手続に入っても十分な争点整理は望めないことから、公判前整理手続において、これらを許すこととする点にある。また、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更の手続は、検察官の請求によることとされている（312 条 1 項）。よって、検察官は、公判前整理手続において、訴因の変更を請求することができる。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

316 条の 9 第 3 項。裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。その趣旨は、被告人の供述を求めることを目的として出頭させることは許されないが、被告人が公判前整理手続期日でした供述は、被告人にとって不利な証拠ともなり得ることから、権利の告知を必要とする点にある。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

316 条の 18 柱書。被告人又は弁護人は、316 条の 17 第 2 項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、316 条の 18 各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。このように、検察官の請求は要件とされていない。その趣旨は、被告人側の主張立証の内容を明らかにすることにより、検察官がそれを検討し、検察官側の対応を決められるようにして、争点整理、証拠整理が一層進展するようにするという点にある。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

316 条の 32 第 1 項、2 項。公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、298 条 1 項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後は、証拠調べを請求することができない（316 条の 32 第 1 項）。この規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない（同条 2 項）が、職権証拠調べを義務付ける規定ではない。したがって、本記述は誤っている。

以上により、誤っている記述はイとオであり、したがって、正解は肢 3 となる。